

전공의 수련 계약서

국립정신건강센터장(이하 "센터장"이라 함)과 ○○○(이하 "전공의"라 함)은 「전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률」 제10조, 「전문의의 자격인정 등에 관한 규정」 및 「국립정신건강센터 전공의·전임의 수련규정」에 따라 다음과 같이 수련계약을 체결한다.

제1조(명칭) 본 계약은 「전공의 수련 계약」이라 칭한다.

제2조(수련계약 기간 및 인수인계)

- ① 본 계약의 유효기간은 ____년 ____월 ____일부터 ____년 ____월 ____일까지로 한다.
- ② 계약 갱신을 희망하는 계약 당사자는 계약기간 만료일 1개월 이전까지 갱신의 의사를 상대방에게 통보하여 합의에 의해 계약을 갱신하여야 한다.
- ③ 제1항의 수련계약 기간 내에 본 계약을 유지하기 어려운 사유가 발생한 경우에는 '전공의'는 적어도 1개월 전까지 소속 부서장에게 그 사실을 고지하여 원만한 인수인계가 이뤄질 수 있도록 협조하여야 한다.

제3조(수련의 장소)

- ① '전공의'의 수련 장소는 국립정신건강센터 및 그에 관련된 장소로 한다.
- ② '전공의'가 수련시간 내 지정된 수련 장소를 벗어날 때에는 소속 부서장의 승인을 얻어야 한다.

제4조(소정 수련시간)

- ① '전공의'의 주당 소정 수련시간은 4주의 기간(휴가·휴직 기간을 산입하지 아니한다)을 평균하여 1주일에 80시간을 초과하지 않는 것을 원칙으로 하되, 교육적 목적이 있는 경우에는 8시간의 범위 내에서 추가 실시할 수 있다.
- ② 수련시간을 산정함에 있어 '전공의'가 '센터장'의 지휘·감독 아래에 있는 원내 대기시간 및 교육 등은 수련시간으로 본다.

- ③ '전공의'의 평일 수련시간은 08:30부터 17:30까지로 하고 수련시간 이외의 당직수련 시간은 별도로 정한다.
- ④ 1회 수련시간은 당직수련을 포함하여 최대 24시간 범위를 원칙으로 하되, 응급 또는 비상시에는 28시간까지 실시할 수 있다.
- ⑤ 응급실에서의 1회 수련시간은 최대 12시간을 원칙으로 하되, 대한응급의학회가 인정하는 경우 최대 24시간까지 실시할 수 있다.

제5조(야간당직수련) '전공의'의 야간당직수련은 4주 평균 주 3회를 초과할 수 없다.

제6조(휴게)

- ① '센터장'은 「근로기준법」 제59조에도 불구하고 같은 법 제54조제1항에서 규정된 범위 이내에서 '전공의'와 협의하여 휴게시간을 정하도록 해야 한다.

- 1. 정규 수련 중 : 점심시간을 포함하여 1시간(12:00~13:00)
- 2. 평일 당직수련 중 : 2시간(17:30~18:30, 24:00~01:00)
- 3. 휴일 당직수련 중 * 일직: 08:30~20:30 / 숙직: 20:30~익일 08:30
 - 1) 일·숙직(24시간): 3시간(12:00~13:00, 17:30~18:30, 24:00~01:00)
 - 2-1) 일직(12시간): 1시간 30분(12:00~13:00, 17:30~18:00)
 - 2-2) 숙직(12시간): 1시간 30분(24:00~01:00, 05:30~06:00)

- ② 센터장은 전공의와 상호 협의 하에 시간대를 변경할 수 있다.
- ③ '센터장'은 '전공의'가 정해진 휴게시간을 자유롭게 이용하도록 보장해야 하며, 부득이한 사유로 휴게시간을 보장하지 못한 경우에는 해당 시간만큼 휴게시간을 별도로 부여해야 한다.
- ④ '센터장'은 '전공의'에게 휴게시간을 부여하지 않았음에도 휴게시간을 부여한 것으로 계산하여 급여를 일부 미지급해서는 아니 된다.

제7조(휴식시간)

- ① '센터장'은 '전공의'에게 전공의 법 제7조 제3항에서 정한 연속수련 후 최소 10시간의 휴식시간을 부여한다.
- ② '센터장'은 응급실에서 수련하는 '전공의'에게는 1회 최대 12시간(다만 센터의 운영체계에 따라 대한응급의학회가 인정하는 경우 최대 24시간) 까지 수련하게 할 수 있으며, 수련 후 수련시간 이상의 휴식을 준다.

제8조(주휴일) '센터장'은 '전공의'에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일 (24시간)을 주어야 한다.

제9조(연가)

- ① '전공의'의 연가(연차 유급휴가)는 「근로기준법」을 따른다.
- ② 연가(연차 유급휴가)는 '전공의'의 청구가 있는 시기에 주어야 하며, '전공의'의 청구가 수련병원 운영에 지장이 있는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.
- ③ '전공의'의 연가(연차 유급휴가) 사용절차에 관한 사항은 별도로 정한다.

제10조(임금)

- ① '전공의'의 임금은 매월 25일에 '전공의'의 은행계좌로 지급하며, '전공의'의 월급액은 국립병원 또는 수련기관에서 수련하는 전공의의 보수표(예산 및 기금운용계획 집행지침)에 명시된 금액으로 한다.
- ② '센터장'은 '전공의'에게 월급 이외 필요한 수당을 지급할 수 있다.

제11조(계약의 종료와 해지)

- ① 본 계약기간이 종료되는 경우 별도의 조치가 없더라도 당사자간의 수련계약은 당연 종료한다.
- ② '센터장'은 수련 계약기간 중 「근로기준법」 제23조 제1항 상의 정당한 이유 없이는 '전공의'와 수련계약을 해지할 수 없다. 다만, 「전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정」 제11조(수련병원 또는 수련기관의 장의 권한)에 따라 수련병원(기관)의 장은 전공의가 수련에 적당하지 아니하다고 인정될 때에는 정해진 규정에 따라 그 전공의를 해임할 수 있다.

제12조(기밀유지의무) ‘전공의’는 업무상 취득한 기밀에 대하여 재직 중 또는 재직 후에라도 누설하여서는 아니 된다.

제13조(재해보상) ‘전공의’의 재해보상에 관하여 필요한 사항은 관련 법률이 정하는 바에 따른다.

제14조(포상) 「국립정신건강센터 전공의·전임의 수련규정」 제47조(포상원칙) 및 제48조(포상의 사유)에 따라 ‘전공의’가 직무수행 상 현저한 공적이 있어 다른 사람의 모범이 된다고 여겨지는 경우에 ‘센터장’은 포상을 할 수 있으며, 포상 실적 등을 평가에 반영할 수 있다.

제15조(징계) 「국립정신건강센터 전공의·전임의 수련규정」 제50조(징계의 사유)에 해당하는 징계의 사유가 발생할 경우 국립정신건강센터 수련교육위원회에서 심의하여 징계할 수 있다. 징계는 해임, 정직, 감봉, 견책, 경고 등으로 구분한다.

제16조(기타) 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 「전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률」 제9조에 의한 수련규칙 및 센터규정 등이 정하는 바에 따른다.

년 월 일

센터(기관)장 : 국립정신건강센터장 (인) 전공의 : (인)